Pid.I.A.3

**P U T U S A N**

Nomor 913/Pid.Sus/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Reja Saputra als Reja
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/29 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangaan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik Bengkel

Terdakwa Muhammad Reja Saputra als Reja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 913/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 913/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REJA SAPUTRA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*"* melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1)Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman dan Penuntut umum tetap pada tuntutannnya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Primair :*

--------- Bahwa terdakwa MUHAMMAD REJA SAPUTRA ALS REJA pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Jalan Mangaan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---------- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M. Syah'ri Sitopu dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari Masyarakat tentang peredaran gelap narkotika jenis shabu di Jalan Mangaan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan dimana dalam laporan tersebut ada bahwa sebuah rumah warga yang bernama Hendri SiswantoAls. Henri (Penuntutan Terpisah) sering dijadikan tempat transaksi narkotika kemudian setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan dan melakukan penggrebekan di rumah milik Hendri Siswanto Als. Henri (Penuntutan Terpisah) dan berhasil mengamankan 3 (tiga ) orang laki-laki bernama Hendri Siswanto Als. Henri (Penuntutan Terpisah), terdakwa Muhammad Reja Saputra dan Fauzi Candra Als. Candra dan ditemukan barang bukti dan setelah itu terdakwa dan Henrdri Siswanto Als. Henri (Penuntutan Terpisah) dan Fauzi Candra Als. Candra dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan.

---------- Bahwa awalnya terdakwa membeli shabu dari Hendri Siswanto Als. Henri (Penuntutan Terpisah) sebanyak seperempat gram dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu shabu tersebut terdakwa pisah menjadi 5 (lima) plastic kecil kemudian 1 (satu) plastik klip terdakwa pakai sebelum terjadi penangkapan sehingga tersisa 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dan rencana terdakwa jika tidak ada yang beli maka shabu tersebut akan terdakwa pakai..

---------- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

---------- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor : 037/POL-10009/2024 tanggal 10 Februari 2024 yang menerangkan bahwa 4 (empat) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih = 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB: 854/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-------- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika.*
---

*Subsidair*

--------- Bahwa terdakwa MUHAMMAD REJA SAPUTRA ALS REJA pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak tidaknya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Jalan Mangaan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---------- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M. Syah'ri Sitopu dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari Masyarakat tentang peredaran gelap narkotika jenis shabu di Jalan Mangaan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan dimana dalam laporan tersebut ada bahwa sebuah rumah warga yang bernama Hendri SiswantoAls. Henri (Penuntutan Terpisah) sering dijadikan tempat transaksi narkotika kemudian setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan dan melakukan penggrebekan di rumah milik Hendri Siswanto Als. Henri (Penuntutan Terpisah) dan berhasil mengamankan 3 (tiga ) orang laki-laki bernama Hendri Siswanto Als. Henri (Penuntutan Terpisah), terdakwa Muhammad Reja Saputra dan Fauzi Candra Als. Candra dan ditemukan barang bukti dan setelah itu terdakwa dan Henrdri Siswanto Als. Henri (Penuntutan Terpisah) dan Fauzi Candra Als. Candra dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan.

---------- Bahwa awalnya terdakwa membeli shabu dari Hendri Siswanto Als. Henri (Penuntutan Terpisah) sebanyak seperempat gram dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu shabu tersebut terdakwa pisah menjadi 5 (lima) plastic kecil kemudian 1 (satu) plastik klip terdakwa pakai sebelum terjadi penangkapan sehingga tersisa 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dan rencana terdakwa jika tidak ada yang beli maka shabu tersebut akan terdakwa pakai..

---------- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

---------- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor : 037/POL-10009/2024 tanggal 10 Februari 2024 yang menerangkan bahwa 4 (empat) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih = 0,14 (nol koma empat belas) gram.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB: 854/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-------- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Polman Siagian, di bawah janji pada pkoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
   - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di rumah HENDRI SISWANTO Alias HENDRI yang berada di Jalan Mangaan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, telah melakukan penangkapan terhadap seorang pengedar narkotika jenis sabu bernama HENDRI SISWANTO Alias HENDRI
   - Bahwa selain HENDRI SISWANTO Alias HENDRI, turut juga diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu berada dirumah tersangka HENDRI SISWANTO Alias HENDRI yang bernama MUHAMMAD REJA SYAHPUTRA Alias REJA dan CANDRA Alias CANDRA dan barang bukti di temukan.
   - Bahwa selanjutnya di sita oleh petugas polisi dari HENDRI SISWANTO Alias HENDRI adalah 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebanyak Rp 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)
   - Bahwa tujuan HENDRI SISWANTO Alas HENDRI menyimpan atau memiliki 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu adalah untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah sekop pipet plastik digunakan sebagai alat untuk menyekop sabu kedalam plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sabu yang akan dijual sedangkan uang tunai sebanyak Rp 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang berasal dari hasil jual beli sabu milik HENDRI SISWANTO Allas HENDRI.

- Bahwa HENDRI SISWANTO Alias HENDRI mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bermama SUNAR yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Pebruan 2024 sekira pukul 09.00 Wib, dan saat itu SUNAR (belum tertangkap) yang datang kerumah HENDRI SISWANTO Alias HENDRI di Jalan Mangaan | Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan
- Bahwa kemudian HENDRI SISWANTO Alias HENDRI membeli narkotika jenis sabu dari SUNAR (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ibu rupiah) dengan sistem pembayaran sistem kerja yang artinya sabu akan dibayar jika sabu tersebut laku dijual.
- Bahwa cara HENDRI SISWANTO Alias HENDRI menjual sabu tersebut adalah setelah tersangka HENDRI SISWANTO Alias HENDRI membeli sabu dari Sdr.SUNAR (belum tertangkap) lalu tersangka HENDRI SISWANTO Allas HENDRI membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket plastik klip kecil ukuran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu HENDRI SISWANTO Alias HENDRI menjual sabu dirumahnya dan jika ada pembeli sabu yang datang maka terlebih dahulu menerima uangnya lalu HENDRI SISWANTO Alias HENDRI mengambil sabu ke tempat yang disembunyikan lalu sabu tersebut langsung serahkan HENDRI SISWANTO Allas HENDRI kepada pembeli.
- Bahwa benar HENDRI SISWANTO Alias HENDRI mengakui sudah mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu sekitar 2 bulan lamanya dan adapun rekan saksi yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Kepolisian dan Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan bernama AIPDA TEDI PERMADI BRIGADIR DIDIT SUSANTO, BRIGADIR ANGGA WUAYA dan BRIGADIR M.SYAR'I SITOPU.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan.

2. Saksi Tedi Permadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Jalan Mangaan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, telah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

melakukan penangkapan terhadap seorang pengedar narkotika jenis sabu bernama HENDRI SISWANTO Alias HENDRI

- Bahwa selain terdakwa turut juga diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu berada dirumah terdakwa yang bernama MUHAMMAD REJA SYAHPUTRA Alias REJA dan CANDRA Alias CANDRA dan barang bukti yang di temukan.
- Bahwa selanjutnya di sita oleh petugas polisi dari terdakwa adalah 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebanyak Rp 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan atau memiliki 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu adalah untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah sekop pipet plastik digunakan sebagai alat untuk menyekop sabu kedalam plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu yang akan dijual sedangkan uang tunai sebanyak Rp 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang berasal dari hasil jual beli sabu milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bermama SUNAR yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Pebruan 2024 sekira pukul 09.00 Wib, dan saat itu SUNAR (belum tertangkap) yang datang kerumah terdakwa di Jalan Mangaan | Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan
- Bahwa kemudian terdakwa HENDRI SISWANTO Alias HENDRI membeli narkotika jenis sabu dari SUNAR (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ibu rupiah) dengan sistem pembayaran sistem kerja yang artinya sabu akan dibayar jika sabu tersebut laku dijual.
- Bahwa cara terdakwa menjual sabu tersebut adalah setelah terdakwa membeli sabu dari Sdr.SUNAR (belum tertangkap) lalu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket plastik klip kecil ukuran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjual sabu dirumahnya dan jika ada pembeli sabu yang datang maka terlebih dahulu menerima uangnya lalu terdakwa mengambil sabu ke tempat yang disembunyikan lalu sabu tersebut langsung serahkan kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa mengakui sudah mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu sekitar 2 bulan lamanya
- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Kepolisian dan Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bernama BRIGADIR DIDIT SUSANTO, BRIGADIR ANGGA WUAYA dan BRIGADIR M.SYAR'I SITOPU.

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

3.Saksi Angga Wijaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Jalan Mangaan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, telah melakukan penangkapan terhadap seorang pengedar narkotika jenis sabu bernama HENDRI SISWANTO Alias HENDRI
- Bahwa selain terdakwa turut juga diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu berada dirumah terdakwa yang bernama MUHAMMAD REJA SYAHPUTRA Alias REJA dan CANDRA Alias CANDRA dan barang bukti yang di temukan.
- Bahwa selanjutnya di sita oleh petugas polisi dari terdakwa adalah 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebanyak Rp 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan atau memiliki 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu adalah untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah sekop pipet plastik digunakan sebagai alat untuk menyekop sabu kedalam plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu yang akan dijual sedangkan uang tunai sebanyak Rp 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang berasal dari hasil jual beli sabu milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bermama SUNAR yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Pebruan 2024 sekira pukul 09.00 Wib, dan saat itu SUNAR (belum tertangkap) yang datang kerumah terdakwa di Jalan Mangaan | Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan
- Bahwa kemudian terdakwa HENDRI SISWANTO Alias HENDRI membeli narkotika jenis sabu dari SUNAR (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ibu rupiah) dengan sistem pembayaran sistem kerja yang artinya sabu akan dibayar jika sabu tersebut laku dijual.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa cara terdakwa menjual sabu tersebut adalah setelah terdakwa membeli sabu dari Sdr.SUNAR (belum tertangkap) lalu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket plastik klip kecil ukuran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjual sabu dirumahnya dan jika ada pembeli sabu yang datang maka terlebih dahulu menerima uangnya lalu terdakwa mengambil sabu ke tempat yang disembunyikan lalu sabu tersebut langsung serahkan kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa mengakui sudah mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu sekitar 2 bulan lamanya
- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Kepolisian dan Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan bernama AIPDA TEDI PERMADI BRIGADIR DIDIT SUSANTO, dan BRIGADIR M.SYAR'I SITOPU.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

4.Saksi M Syari Sitopu, di bawah sumpah /janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Jalan Mangaan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, telah melakukan penangkapan terhadap seorang pengedar narkotika jenis sabu bernama HENDRI SISWANTO Alias HENDRI
- Bahwa selain terdakwa turut juga diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu berada dirumah terdakwa yang bernama MUHAMMAD REJA SYAHPUTRA Alias REJA dan CANDRA Alias CANDRA dan barang bukti yang di temukan.
- Bahwa selanjutnya di sita oleh petugas polisi dari terdakwa adalah 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebanyak Rp 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan atau memiliki 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu adalah untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah sekop pipet plastik digunakan sebagai alat untuk menyekop sabu kedalam plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu yang akan dijual sedangkan uang tunai



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sebanyak Rp 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang berasal dari hasil jual beli sabu milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bermama SUNAR yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Pebruan 2024 sekira pukul 09.00 Wib, dan saat itu SUNAR (belum tertangkap) yang datang kerumah terdakwa di Jalan Mangaan | Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan
- Bahwa kemudian terdakwa HENDRI SISWANTO Alias HENDRI membeli narkotika jenis sabu dari SUNAR (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ibu rupiah) dengan sistem pembayaran sistem kerja yang artinya sabu akan dibayar jika sabu tersebut laku dijual.
- Bahwa cara terdakwa menjual sabu tersebut adalah setelah terdakwa membeli sabu dari Sdr.SUNAR (belum tertangkap) lalu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket plastik klip kecil ukuran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjual sabu dirumahnya dan jika ada pembeli sabu yang datang maka terlebih dahulu menerima uangnya lalu terdakwa mengambil sabu ke tempat yang disembunyikan lalu sabu tersebut langsung serahkan kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa mengakui sudah mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu sekitar 2 bulan lamanya
- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Kepolisian dan Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan bernama AIPDA TEDI PERMADI BRIGADIR DIDIT SUSANTO, BRIGADIR ANGGA WUAYA
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

5.Saksi Hendra Siswanto alias Hendri , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di rumah yang berada di Jalan Mangaan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, telah melakukan penangkapan terhadap seorang pengedar narkotika jenis
- Bahwa selain saksi turut juga diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu berada dirumah saksi dan juga terdakwa yang bernama MUHAMMAD REJA SYAHPUTRA Alias REJA dan CANDRA Alias CANDRA dan barang bukti yang di temukan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa selanjutnya di sita oleh petugas polisi dari saksi adalah 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebanyak Rp 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa tujuan saksi menyimpan atau memiliki 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu adalah untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah sekop pipet plastik digunakan sebagai alat untuk menyekop sabu kedalam plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu yang akan dijual sedangkan uang tunai sebanyak Rp 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang berasal dari hasil jual beli sabu milik saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bermama SUNAR yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Pebruan 2024 sekira pukul 09.00 Wib, dan saat itu SUNAR (belum tertangkap) yang datang kerumah terdakwa di Jalan Mangaan | Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan
- Bahwa kemudian saksi membeli narkotika jenis sabu dari SUNAR (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ibu rupiah) dengan sistem pembayaran sistem kerja yang artinya sabu akan dibayar jika sabu tersebut laku dijual.
- Bahwa cara saksi menjual sabu tersebut adalah setelah saksimembeli sabu dari Sdr.SUNAR (belum tertangkap) lalu saksi membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket plastik klip kecil ukuran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi menjual sabu dirumahnya dan jika ada pembeli sabu yang datang maka terlebih dahulu menerima uangnya lalu saksi mengambil sabu ke tempat yang disembunyikan lalu sabu tersebut langsung serahkan kepada pembeli.
- Bahwa saksi mengakui sudah mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu sekitar 2 bulan lamanya
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Kepolisian dan Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan bernama AIPDA TEDI PERMADI BRIGADIR DIDIT SUSANTO, BRIGADIR ANGGA WUAYA dan BRIGADIR M.SYAR'I SITOPU.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di rumah HENDRI SISWANTO Alias HENDRI (Berkas terpisah) yang berada di Jalan Mangaan | Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap seorang pengedar narkotika jenis sabu yaitu terdakwa MUHAMMAD REJA SAPUTRA Alias REJA.
- Bahwa selain terdakwa, turut juga diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu berada dirumah HENDRI SISWANTO Alias HENDRI yang bemama HENDRI SISWANTO Alias HENDRI dan FAUZI CANDRA Alias CANDRA dan barang bukti yang di temukan selanjutnya di sita oleh petugas polisi dan terdakwa adalah 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram dan tujuan terdakwa menyimpan atau memiliki 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah untuk dijual dan untuk dipakai.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bernama HENDRI SISWANTO Alias HENDRI (Berkas terpisah) yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2024 sekira pukul 05.00 Wib, dirumah HENDRI SISWANTO Alias HENDRI (Berkas terpisah) di Jalan Mangaan | Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. HENDRI SISWANTO Alias HENDRI (Berkas terpisah) dengan sebanyak seperempat gram dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui baru pertama kali ini membeli sabu dari HENDRI SISWANTO Alias HENDRI (Berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijual lagi.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli dan menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:4(empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14(nol koma empat belas) gram telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat di pertimbangkan dalam perkara ini



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang,bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor : 038/POL-10009/2024 tanggal 10 Februari 2024 yang menerangkan bahwa 4 (empat) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14(nolkomaempatbelas).

Menimbang,bahwa berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB: 854/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di rumah HENDRI SISWANTO Alias HENDRI (Berkas terpisah) yang berada di Jalan Mangaan | Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap seorang pengedar narkotika jenis sabu .
- Bahwa selain terdakwa turut juga diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu berada dirumah HENDRI SISWANTO Alias HENDRI juga bernama FAUZI CANDRA Alias CANDRA dan barang bukti yang di temukan selanjutnya di sita oleh petugas polisi dan terdakwa MUHAMMAD REJA SAPUTRA Alias REJA adalah 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram dan tujuan terdakwa menyimpan atau memiliki 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah untuk dijual dan untuk dipakai.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bernama HENDRI SISWANTO Alias HENDRI (Berkas terpisah) yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2024 sekira pukul 05.00 Wib, dirumah HENDRI SISWANTO Alias HENDRI (Berkas terpisah) di Jalan Mangaan | Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. HENDRI SISWANTO Alias HENDRI (Berkas terpisah) dengan sebanyak sepe rempat gram dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa terdakwa mengakui baru pertama kali ini membeli sabu dari HENDRI SISWANTO Alias HENDRI (Berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijual lagi.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak punya ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli dan menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor : 038/POL-10009/2024 tanggal 10 Februari 2024 yang menerangkan bahwa 4 (empat) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14(nolkomaempatbelas). bahwa berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB: 854/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan di buktikan dakwaan subsidair ;

Menimbang,bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa MUHAMMAD REJA SAPUTRA kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomoe 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mempunyai pekerjaan Bengkel Mekanik sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M. Syah’ri Sitopu dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari Masyarakat tentang peredaran gelap narkotika jenis shabu di Jalan Mangaan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan dimana dalam laporan tersebut ada bahwa sebuah rumah warga yang bernama Hendri SiswantoAls. Henri (Penuntutan Terpisah) sering dijadikan tempat transaksi narkotika kemudian setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan dan melakukan penggrebekan di rumah milik Hendri Siswanto Als. Henri (Penuntutan Terpisah) dan berhasil mengamankan 3 (tiga ) orang laki-laki bernama Hendri Siswanto Als. Henri (Penuntutan Terpisah), terdakwa Muhammad Reja Saputra dan Fauzi Candra Als. Candra dan ditemukan barang bukti dan setelah itu terdakwa dan Henrdri Siswanto



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Als. Henri (Penuntutan Terpisah) dan Fauzi Candra Als. Candra dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan.

---------- Bahwa awalnya terdakwa membeli shabu dari Hendri Siswanto Als. Henri (Penuntutan Terpisah) sebanyak seperempat gram dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu shabu tersebut terdakwa pisah menjadi 5 (lima) plastic kecil kemudian 1 (satu) plastik klip terdakwa pakai sebelum terjadi penangkapan sehingga tersisa 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dan rencana terdakwa untuk dijual dan apabila tidak ada yang beli maka shabu tersebut akan terdakwa pakai..

---------- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

---------- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor : 037/POL-10009/2024 tanggal 10 Februari 2024 yang menerangkan bahwa 4 (empat) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih = 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB: 854/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang,bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram. Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Reja Saputra als Reja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan 6(enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan

5. Menetapkan barang bukti berupa: : 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram. Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupuah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Khamozaro WaruwuSH.MH. , Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YURIDIANSYAH,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yovita Morina Tarigan, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Khamozaro Waruwu, S.H., M.H. | Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. |
| Khairulludin, S.H., M.H. | |

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah,S.H.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*